

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
אורי מקלב
יעקב אשר

פ/25/1185

הצעת חוק תשלום פיצויים בשל נזקי אסון טבע, התשפ"ג–2023

הכרזה על אסון טבע.1. (א) הממשלה תכריז על אסון טבע לפי המלצת השר לביטחון פנים, שניתנה לאחר התייעצות עם השר הממונה על השירות המטאורולוגי, על השירות ההידרולוגי או על המכון הגיאולוגי.

(ב) (1) בהכרזה על אסון טבע כאמור בסעיף קטן (א), תביא הממשלה בחשבון את כל אלה :

(א) תחומי האזור או האזורים בהם התרחש אסון הטבע ;

(ב) הנזקים שנגרמו כתוצאה מאסון הטבע ;

(ג) הסכום הכולל המשוער של הפיצויים שיהא על הממשלה לשלם לפי חוק זה בשל הנזקים כאמור בפסקת משנה (ב).

(2) בהכרזתה תקבע הממשלה את אלה :

(א) נזקים שניתן היה לבטח קודם לאסון הטבע ;

(ב) התקציב המקסימלי לתשלום בעד הנזקים המזכים בפיצוי כאמור בסעיף 2.

(ג) לעניין זה –

"אסון טבע" – תופעת טבע בעלת היקף חריג או עצמה חריגה או משך זמן חריג או עקב הצטברות חריגה של תופעות טבע אשר גרמו לנזקים ברכוש, במבנים או באובדן הכנסה.

2. זכות לפיצויים (א) מי שנגרם לו נזק עקב אסון טבע זכאי לפיצויים מאוצר המדינה לפי חוק זה (להלן – זכאי).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לגבי נזק שהממשלה קבעה כי ניתן היה לבטחו, תשלום הפיצויים לזכאי בעדו לא יעלה על 65% מאותו נזק; ואולם, פיצוי בעד אובדן הכנסה או נזק אחר שלא ניתן היה לבטחו, ישולם לזכאי בהתאם להחלטת הממשלה ולכללים שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף 3.

(ג) זכאי שנזקו היה מבוטח בחוזה ביטוח ישולמו הפיצויים על ידי חברת הביטוח בשיעורים, בתנאים ולפי הוראות חוזה הביטוח, ולא יהיה זכאי לכפל פיצויים בעד אותו נזק.

(ד) הפיצויים ישולמו מקרן הפיצויים כמשמעותה בסעיף 2א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961.

3. תשלום פיצויים (א) ישולמו פיצויים בעד נזק ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת יקבע:

(1) את הזכאי לקבלת הפיצויים, ורשאי הוא להתנות את תשלום הפיצויים בשיקום הנזק;

(2) את שיעורי הפיצויים, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לכל סוג של נכסים, לכל סוג של זכאים ולכל סוג של נזקים, והכל בהתחשב עם היקף הנזק, תדירות הנזקים שפקדו את הזכאי, את האזור וכן גורמים אחרים;

(3) כללים לקביעת שווי הנזקים והגורמים שיובאו בחשבון לחישוב שווי הנזק;

(4) כללים למתן ערבות לזכאים לקבלת פיצויים;

(5) כללים לביצוע תשלום הפיצויים;

(6) את סוגי הנכסים שניתן לבטחם לפי בקשת בעליהם עד לתקרת שווי שיקבע, התשלומים שיחולו לגבי ביטוח כאמור ותקופת הביטוח.

תיקון חוק מס רכוש וקרן פיצויים 4. בסעיף 2א(א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, אחרי "הנגבים כל שנה" יבוא "וכן 5% מהכנסות רשות מקרקעי ישראל ממכירת קרקע יופרשו לקרן הפיצויים מדי שנה".

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

דיווח לכנסת 5. שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת, בתוך שישה חודשים ממועד שבו הוכרז אסון טבע כאמור בסעיף 1, על בקשות הפיצויים שהתקבלו, תוצאות הליך בירורן וסכום הפיצויים הכולל שניתן לגביו סעד בהתאם להוראות חוק זה.

דברי הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע מנגנון פיצוי לזכאים שנגרם להם נזק עקב אסון טבע, זאת לאור מזגי האוויר הקיצוניים שאירעו בחורף 2020.

בסעיף 1 מוצע להגדיר "אסון טבע" כתופעת טבע בהיקף, עוצמה או משך זמן חריגים, או הצטברות של מפגעי טבע אשר גרמו לנזקי רכוש, מבנה או אובדן הכנסה.

לפי המוצע, הממשלה תכריז על אסון טבע לפי המלצתו של השר לביטחון פנים, לאחר שהתייעץ עם השר הממונה על שלושת המכונים: המטאורולוגי, ההידרולוגי והגיאולוגי. בהכרזה זו, הממשלה תשקול את תחומי האזור בהם התרחש אסון טבע, הנזקים שנגרמו כתוצאה ממנו וסכום הפיצויים הכולל המשווער שהממשלה תצטרך לשלם בגין נזקים אלו. כמו כן, תקבע הממשלה בהכרזתה אילו נזקים ניתן היה לבטח קודם לאירוע ומהו התקציב המקסימלי לתשלום בעד נזקים אלו.

בסעיף 2 מוצע לקבוע כי זכאי לפיצויים הוא מי שנגרמו לו נזקים בעקבות אסון טבע. וכן מוצע כי הממשלה תקבע לגבי נזק שהיה ניתן לבטחו, תשלום פיצויים לזכאי בסכום שלא יעלה על 65% משיעור הנזק, זאת במטרה לתמרץ את האזרחים במדינה לבטח את נכסיהם מפני מפגעי טבע.

באשר לפיצוי שנקבע לגביו אובדן הכנסה או נזק שלא היה ניתן לבטחו, הפיצויים ישולמו לזכאי בהתאם להחלטת הממשלה ולכללים שיקבע שר האוצר באישור וועדת הכספים של הכנסת. עוד מוצע לקבוע כי במידה שהזכאי היה מבוטח בחברת הביטוח, החברה תממן את גובה הנזק בהתאם לחוזה ולכללי הביטוח. נדגיש, כי אם המבוטח קיבל פיצוי מחברת הביטוח הוא לא יהיה זכאי לפיצויים מאוצר המדינה, קרי לא יינתנו כפל פיצויים. הפיצויים ישולמו מקרן הפיצויים מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן – חוק מס רכוש וקרן פיצויים), זאת בשל העובדה שרשות המיסים היא הגוף שיועד לאמוד את הנזק.

בסעיף 3 מוצע לקבוע כי הפיצויים ישולמו בעד נזק ושר האוצר באישור וועדת הכספים של הכנסת יקבע את הקריטריונים לקביעת הזכאות ושיעור הפיצויים וכן את הכללים לקביעת שווי הנזקים והגורמים שיובאו בחשבון לחישוב שווי הנזק, למתן ערבות לזכאים לקבלת פיצויים ולביצוע תשלום הפיצויים וכן את סוגי הנכסים שניתן היה לבטחם.

בסעיף 4 מוצע להוסיף לפרק השני לחוק מס רכוש וקרן פיצויים כי 5% מהכנסות הרשות למקרקעי ישראל יופרשו לקרן הפיצויים מידי שנה. מוצע שהרשות תפריש סכומים אלה היות והיא הרשות המנהלית שאמונה על קרקעות המדינה.

בסעיף 5 מוצע לקבוע כי שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת בתוך שישה חודשים ממועד שבו הוכרז אסון טבע על כל בקשות הפיצויים שהתקבלו, תוצאות ההליך בירורן וסכום הפיצויים הכולל שניתן

לגביו סעד בגין נזקי אסון טבע.

הצעת חוק זו מבקשת ליצור מנגנון לפיצוי אזרחים אשר סבלו מנזקים עקב אסון טבע, זאת בהתאם לכללים שפורטו לעיל על מנת להעניק סעד הולם לנפגעים מתופעות טבע חריגות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1448/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/2288/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ועאידה תומא סלימאן (פ/1074/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1065/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1452/24).

הצעת החוק זהה לפ/1452/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)